

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 209/2531

นายเสนอ ณ พัทลุง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโป

รดักชน

จำเลย

นายเกรียงศักดิ์ พงษ์รัตน์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า จำเลยมีคำสั่งตัดเงินค่าจ้างโจทก์ทุกครั้ง
ที่โจทก์มาทำงานสายเป็นการลบหล้างความผิดหรือไม่จำเลยมิได้ให้โจทก์เซ็นรับใบเตือน
และมิได้ติดประกาศให้โจทก์ทราบว่าจะถูกเตือนแล้วจะเป็นใบเตือนที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ และการที่ศาลแรงงานกลางไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนการพิจารณาและสั่งสืบ
พยานจำเลยไปฝ่ายเดียวเป็นการสั่งที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
คดีแรงงาน มาตรา 45 วรรคท้ายเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์
ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 48)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย 21,600 บาทแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 44)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้ตัดเดือนโจทก์เป็นหนังสือแล้วตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 โจทก์อุทธรณ์เป็นใจความว่าโจทก์ไม่ทราบหนังสือตัดเดือนของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์กระทำผิดซ้ำคำเดือนจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โจทก์อุทธรณ์เป็นใจความว่าความผิดในครั้งก่อนนั้นโจทก์ได้ถูกตัดเงินเดือนไปแล้ว จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ในการกระทำผิดครั้งนี้ไม่ได้นั้นเห็นว่าโจทก์มิได้อุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องกระทำผิดซ้ำคำเดือนหากแต่อุทธรณ์ว่า ความผิดครั้งก่อนนั้นโจทก์ได้ถูกตัดเงินเดือนไปแล้วจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ตรงกับคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าในวันนัดสืบพยานจำเลย ทนายโจทก์ขอเลื่อนการพิจารณาเพราะติดนัดพิจารณาคดีอื่น ศาลแรงงานกลางไม่อนุญาตและให้สืบพยานจำเลยไปนั้น ทำให้โจทก์เสียเปรียบในเชิงคดีเพราะโจทก์ไม่มีโอกาสซักค้านพยานจำเลยขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งย้อนสำนวนให้สืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น เห็นว่าการที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและสืบพยานจำเลยไปตามที่ได้นัดไว้แล้วนั้น เป็นดุลพินิจของศาลแรงงานกลาง อุทธรณ์ของโจทก์

ข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าในวันนัดสืบพยานจำเลย ทนายโจทก์ขอเลื่อนการ
พิจารณาเพราะติดนัดพิจารณาคดีอื่น ศาลแรงงานกลางไม่อนุญาตและให้สืบพยาน
จำเลยไปนั้น ทำให้โจทก์เสียเปรียบในเชิงคดีเพราะโจทก์ไม่มีโอกาสซักค้านพยาน
จำเลยขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งย้อนสำนวนให้สืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูป
คดีนั้น เห็นว่าการที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและสืบพยาน
จำเลยไปตามที่ได้นัดไว้แล้วนั้น เป็นดุลพินิจของศาลแรงงานกลาง อุทธรณ์ของโจทก์
ข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>